

0000028-28.2018.8.26.0069

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... acusados integravam quadrilha que praticava roubos e furtos, afirmando que Ronaldo era o chefe da quadrilha e que Wilian sempre participava dos furtos, uma vez que era o motorista do grupo. A testemunha ainda aduziu que a quadrilha era formada por outros dois integrantes e que cometeram mais de duzentos roubos e furtos sempre contra empresas próximas de rodovias e da mesma forma, isto é, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000028-28.2018.8.26.0069 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000028-28.2018.8.26.0069

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 117/2017 - Delegacia de Polícia de Bastos, 341/2014 - Delegacia de Polícia de Bastos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ronaldo da Costa Souza e outro

Juiz de Direito: Dr. Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra RONALDO DA COSTA SOUZA e WILIAN DE SOUZA CORREIA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 11 de abril de 2014, durante a madrugada, na Granja Matsuda, localizada na zona rural, nesta cidade e Comarca de Bastos, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram para eles, mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, duas garrafas de vinho, uma lanterna farolete de cor preta, uma bolsa para notebook de cor preta e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, pertencentes ao referido estabelecimento, representado por Orlando Riyushioro Matsuda.

Segundo se apurou em diligências policiais levadas a efeito pela Delegacia de Investigações Gerais de Tupã/SP, os denunciados integravam organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre seus componentes, com o fim específico de praticar a subtração de bens e valores em empresas localizadas às margens de estradas e rodovias no Estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Paraná.

Consta ainda que, na data dos fatos, os denunciados e seus comparsas dirigiram-se até a propriedade rural acima citada, onde ingressaram nas dependências do

escritório da sede administrativa do estabelecimento, localizada no pavimento superior, mediante o arrombamento do tambor da fechadura. Do local, subtraíram os bens acima descritos, avaliados no total em R\$ 251,37 (duzentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos) conforme auto de avaliação (fls. 470/474).

A denúncia foi recebida em 31 de outubro de 2018 (fls. 518).

O réu Ronaldo foi citado às fls. 558, e o réu Wilian às fls. 608, ambos por carta precatória, tendo oferecido defesa prévia (fls. 582 – Ronaldo; fls. 616 – Wilian). Audiência de instrução realizada em 22 de setembro de 2020 (fls. 711), ocasião em que foi ouvido o representante da vítima, bem como ocorreu o interrogatório do acusado Ronaldo da Costa Souza.

Audiência de instrução em continuação realizada em 05 de maio de 2021 (fls. 757), ocasião em que foi ouvida uma testemunha comum, bem como ocorreu o interrogatório do acusado Wilian de Souza Correia.

Em alegações finais, pugnou o Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva com a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 762/770).

A Defesa do réu Wilian, em alegações finais, requereu a absolvição do acusado, aduzindo que não foi encontrado nenhum produto do furto com o acusado (fls. 758/759).

A Defesa do réu Ronaldo, por sua vez, em alegações finais, pugnou pela absolvição do réu, com base no princípio do in dubio pro reo e ante a insuficiência probatória (fls. 772/773).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, verifico ser o caso de aplicar-se o art. 383 do CPP, procedendo a emendatio libelli, a fim de capitular o delito no art. 155, § 1º, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo certo que a descrição fática demonstra a prática de crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (artigo 155, §4º, inciso I e IV do CP). Conforme se infere, a referência da denúncia à prática do furto mediante fraude é evidente erro material, não encontrando correspondência nos fatos narrados.

No presente caso, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelos relatórios de investigação (fls. 09/418), pelo laudo pericial (fls. 455/463), pelo auto de avaliação indireto (fls. 470/474), bem como pela prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre os acusados.

O representante da vítima, Orlando R. Matsuda, em sede inquisitiva (fls. 477), disse que chegou para trabalhar e se deparou com a porta do escritório arrombada. Afirmou que o miolo da fechadura foi quebrado e que foram subtraídos dois vinhos tintos nacionais, um farolete grande de cor preta, uma bolsa de notebook, além de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro. Em juízo, disse que o furto ocorreu no escritório e que foram subtraídos um farolete preto e um pouco de moedas. Confirmou que a porta estava arrombada pela parte de baixo. Confirmou que foram subtraídos um notebook além de garrafas de vinho tinto. Não se recorda do valor do prejuízo na ocasião, aduzindo que o notebook era o objeto com mais valor.

A testemunha comum, Ulisses Rodrigues Ramos, Policial Civil, em juízo, disse que as investigações começaram devido a um roubo que ocorreu no município de Arco-Íris na Fecularia Maria Inês. Aduziu que houve interceptação telefônica de três linhas, tendo sido constatado que o acusado Ronaldo era o líder da quadrilha e que o acusado Wilian era o motorista em parte dos crimes praticados. Afirmou que os crimes eram cometidos por quatro indivíduos e que foram constatados mais de duzentos roubos e furtos e dentre estes o que foi cometido em Bastos. Aduziu que o modus operandi era sempre o mesmo, uma vez que cometiam os crimes contra empresas próximas de rodovias, arrombando portas sendo que, em seguida, desligavam os alarmes e levavam tudo o que coubesse no veículo. Afirmou que buscavam principalmente dinheiro com o arrombamento de cofres. Aduziu que o envolvimento do acusado Wilian foi confirmado por meio das interceptações telefônicas, havendo centenas de áudios.

O acusado Ronaldo da Costa Souza, em sede inquisitiva (fls. 482), disse que não tem

apelido e que nunca cometeu qualquer ilícito e que não se deslocou até a cidade de Bastos. Negou que integre ou participe de quadrilha. Afirmou que conhece Wilian de Souza Correia, Jefferson José de Carvalho e Vagner Borges de Andrade, porque residem no mesmo bairro, porém não praticou qualquer delito com eles. Em juízo, confessou os fatos a ele imputados na denúncia, aduzindo que já é a quarta audiência sobre os fatos relacionados à cidade de Bastos. Disse que está arrependido, tendo subtraído os bens juntamente com o acusado Wilian. Afirmou que arrombaram a porta para ingressar no local. Reafirmou que confessa os demais furtos em que está sendo acusado, aduzindo que o acusado Wilian participou dos referidos furtos.

Wilian de Souza Correia, em sede inquisitiva (fls. 500) e em juízo exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Analisando o conjunto probatório, restou evidenciado que os acusados praticaram o crime a eles imputado na exordial acusatória.

Consoante se depreende dos autos, por meio da narração do investigador, os acusados são os autores do furto descrito na denúncia.

De fato, o relatório extenso e minucioso do investigador de polícia fora corroborado por seu depoimento sob o crivo do contraditório. Ulisses, em juízo, confirmou a realização do trabalho de investigação e a prática do crime pelos acusados.

Conforme se verifica dos autos, o trabalho de investigação se deu em duas etapas: a primeira que culminou na prisão de integrantes da associação criminosa, em razão das interceptações telefônicas realizadas; e a segunda que se deu a partir da investigação retroativa a partir dos elementos colhidos.

Foi justamente dentro da segunda etapa que se mostrou possível a identificação dos acusados como os autores do furto contra a vítima Granja Matsuda.

A partir do mapeamento das ERB's utilizadas pelos celulares dos réus (Ronaldo: linha (17) 99245-4253, abrigada nos IMEI's 352646041902390 e 356888018888900; e Wilian: linha (17) 99114-3780, abrigada no IMEI 352511053634060, o setor de inteligência da Polícia Civil logrou êxito em demonstrar que os acusados estiveram no local dos fatos justamente no horário do crime.

No relatório de fls. 345/346 constata-se a rota realizada pela associação criminosa na data dos fatos, saindo da cidade de São José do Rio preto, passando pelo município de Penápolis, até chegarem à cidade de Bastos.

Verificou-se, ainda, segundo item "163º deslocamento, do relatório de nº 02 que, na data dos fatos, além da vítima Granja Matsuda, os acusados subtraíram objetos da Granja Maki, também localizada às margens da rodovia (fls. 345).

Com efeito, o acusado Wilian estava em São José do Rio Preto às 19h00m44s do dia 10/04/2014 e no dia 11/04/2014 às 02h49m03s da madrugada se encontrava no município de Bastos. Fora verificada sua presença de volta no município de São José do Rio Preto às 17h19m35s do mesmo dia (fls. 345).

Ainda no relatório de fls. 346 verifica-se que o acusado Ronaldo também estava no município de Bastos às 02h49m03s do dia 11/04/2014, sendo verificada sua presença de volta no município de São José do Rio Preto às 06h00m54s do mesmo dia.

Dessa forma, não há qualquer dúvida não apenas sobre a autoria do fato, mas também sobre a unidade de desígnios na perpetração do furto.

Segundo narrado pela testemunha Ulisses Rodrigues Ramos, Investigador de Polícia responsável pelo relatório policial juntado aos autos às fls. 206/403, concluiu-se que os acusados integravam quadrilha que praticava roubos e furtos, afirmando que Ronaldo era o chefe da quadrilha e que Wilian sempre participava dos furtos, uma vez que era o motorista do grupo. A testemunha ainda aduziu que a quadrilha era formada por outros dois integrantes e que cometeram mais de duzentos roubos e furtos sempre contra empresas próximas de rodovias e da mesma forma, isto é, arrombando portas, desligando alarmes e levando tudo que coubesse no veículo utilizado pelos criminosos.

Destaco que, para efeito probatório, o depoimento policial colhido em Juízo deve ser considerado sem reservas, pois que há muito se encontra superada a tese de que as suas palavras não merecem credibilidade sob o mero pretexto da natureza da função que exercem. Ademais, como qualquer outra testemunha ouvida em juízo, está

sob a guarida legal e pode incorrer em crime de falso testemunho.

Nesse sentido ainda:

"Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial (RT 737/606)."

"Prova Testemunha Depoimento de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (RT771/566)."

Outrossim, o réu Ronaldo apesar de negar os fatos em sede inquisitiva, quando ouvido em juízo confessou os fatos a ele imputados na denúncia, confirmando que subtraiu os bens relacionados na denúncia juntamente com o acusado Wilian.

Confessou, ainda, que ambos arrombaram a porta para ingressar no local. O acusado Ronaldo confessou a prática dos demais furtos em que está sendo acusado, aduzindo que o acusado Wilian participou dos referidos delitos.

Conforme já se decidiu: "a confissão, já chamada rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade e afastada a mais remota hipótese de auto imputação falsa, constitui elemento valioso para justificar a condenação" (RJDTCRIM 40/221).

O réu Wilian, por sua vez, não apresentou justificativa plausível para estar no local e horário do crime, exatamente no momento da perpetração do delito, não havendo, portanto, nenhum elemento a derruir as conclusões extraídas dos relatórios de investigação ou do depoimento em Juízo do policial responsável.

Para além do testemunho do policial, tem-se ainda o depoimento do representante da vítima, que confirmou a subtração dos objetos, bem como o arrombamento da porta do escritório da Granja Matsuda.

Restou comprovada a majorante do repouso noturno pelo depoimento do representante da vítima. Consoante se colhe de sua narrativa, a subtração dos materiais ocorreu de madrugada, pois informou que ao chegar pela manhã percebeu que a porta do escritório estava arrombada e que os bens descritos na denúncia haviam sido subtraídos. Ademais, consoante demonstrado pelos relatórios de fls. 345/346, os acusados estiveram no local do crime por volta de 02h49.

No tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo, restou devidamente caracterizada, pois no laudo pericial do local às fls. 455/463 assim constou:

"(...) 2º) Qual o meio usado para acesso a esse local, com destruição ou rompimento de obstáculo, mediante escalada, uso de chave falsa ou outros? RESPOSTA: O acesso ao local deu-se conforme se segue: a) Devido a manipulação e retirada do tambor da fechadura da porta do escritório mediante instrumento aplicado à guisa de torção, liberando o mecanismo de travamento, entretanto quando do exame o mesmo já havia sido consertado, vide foto 02; b) Devido a manipulação e retirada do tambor da fechadura da porta do almoxarifado mediante instrumento aplicado à guisa de torção, liberando o mecanismo de travamento, entretanto, quando do exame o mesmo já havia sido consertado, vide foto 04; c) Devido rompimento do cadeado da porta do depósito, vide fotos 05 e 06. (...) 5º) Houve emprego de instrumento ou instrumentos? Quais? RESPOSTA: Instrumento aplicado à guisa de torção, acrescido de esforço muscular e destreza."

Por conseguinte e pontuando que o acusado Ronaldo confessou que houve o arrombamento da porta para ingressar no local, restou devidamente comprovada a incidência da qualificadora do art. 155, §4º, inciso I, do CP.

Comprovada a qualificadora de concurso de agentes pela confissão do acusado Ronaldo, pelo depoimento testemunhal e pelo Relatório de Inteligência Policial (fls. 345/346), que confirmou que Wilian e Ronaldo estavam no local dos fatos, juntos no mesmo horário.

Não há que se falar ainda sobre o Princípio da Insignificância.

É de se afastar, pois, a figura da insignificância, ante o desvalor da ação dos acusados, causadora de intranquilidade para a população pacata desta cidade, que não suporta mais viver com tamanha sensação de insegurança, provocada por reiterados furtos e cada vez mais corriqueiros nesta urbe, de forma que o eventual reconhecimento da insignificância apenas fomentaria novas práticas delitivas. Ademais, o valor da res furtiva não é diminuto, ao contrário, é expressivo, pois que avaliada em R\$ 251,37 (duzentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), conforme auto de avaliação indireto de fls. 470. Esse valor, à época dos fatos, representava de 30% (trinta por cento) de um salário mínimo nacional (R\$ 724,00 - ano 2014), não podendo ser considerado pequeno. Aliás, se os acusados tiveram interesse na subtração dos bens, não há que se denominá-los insignificantes ou de valor desconsiderável. Pelos mesmos motivos, inviável a caracterização do denominado furto privilegiado.

Aliás, é certo que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual seriam requisitos para o reconhecimento da insignificância os seguintes: (a) ausência de periculosidade social da ação, (b) a mínima ofensividade da conduta do agente isto é: mínima idoneidade ofensiva da conduta, (c) a inexpressividade da lesão jurídica causada e (d) a falta de reprovabilidade da conduta" (HC 84.412-SP, rel. Min. Celso de Mello).

Na lição de NELSON HUNGRIA "a coisa subtraída deve representar para o dono, senão um valor reduzível a dinheiro, pelo menos uma utilidade (valor de uso), seja qual for, de modo que possa ser considerada como integrante do seu patrimônio. O valor mínimo da coisa pode ser uma minorante do furto (art. 155, §2º), mas não uma discriminante. Somente não se podem considerar objeto de furto as coisas de valor juridicamente irrelevante (ex: alfinete, um palito, uma flor vulgar)" (in "Comentário ao Código Penal", vol. VII, 4ª. Ed., pág. 23, Rio de Janeiro, Forense, 1980).

Assim sendo, os réus não fazem jus ao benefício. Aceitar tal conduta seria abrir precedentes ao acaso para que qualquer criminoso na necessidade de obter para si vantagem usasse tais meios para obtenção de lucro em detrimento do trabalho honesto e legalmente permitido em nossa sociedade. Por fim e não menos necessário, as condutas são altamente reprováveis nesta urbe; e não só nesta localidade, mas em nosso país.

Obtempere-se, ademais, que, embora seja fato notório que a Doutrina e a Jurisprudência admitam a figura da insignificância, não menos verdade é que as peculiaridades do caso concreto devam ser levadas em conta pelo julgador a fim de avaliar a situação fática com vistas à aplicação, ou não, de referida figura ao contexto reclamado.

No caso concreto, trata-se de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno: trata-se de delito concretamente grave. Verifica-se, assim, que o valor da res não é o único elemento para se aferir a causa supralegal. Não se pode afirmar ser mínima a ofensividade da conduta perpetrada, tampouco reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento de agente, que ingressa em estabelecimentos ou fábricas, a fim de subtrair bens, mediante rompimento de obstáculo, concurso de pessoas e durante o repouso noturno, denotando ousadia e temeridade, circunstância incompatível com o combatido postulado.

Nesse sentido, confira-se precisa lição do Ilustre Desembargador CARLOS BUENO: "(...) imagine-se o Poder Judiciário decidir que bens até determinado e pequeno valor podem ser levados por pessoas interessadas, pois isso não caracteriza crime nenhum. Seria o verdadeiro caos, sem dúvida, dispensando-se acréscimo ou ilustração, sempre com a devida vênia. O que se deve levar em contato, é óbvio, é que no apenamento dispensa-se qualquer rigor, agora sim vindo à tona a insignificância da coisa furtada. Ao invés de pena corporal, por exemplo, uma pecuniária, quando possível" (Apel.0000012-48.2012.8.26.0663, 10ª Câmara de Direito Criminal, j. 06/12/2012)

Nesse passo, de rigor a condenação dos acusados como incursos no art. 155, § 1º, § 4º, incisos I e IV, do CP.

Passo, pois, à fixação de pena.

Procederei à dosimetria conjunta das penas dos acusados.

Assim, conforme disposição do artigo 59 do Código Penal e atendendo a culpabilidade, entendida como reprovabilidade da conduta dos agentes, é elevada. Consoante se verifica, o delito fora premeditado pelos agentes, o que denota dolo intenso e maior reprovabilidade. De fato, incontestemente que a premeditação enseja a exasperação da pena, uma vez que permite a adoção de cautelas pelos meliantes, tudo a proporcionar maior probabilidade de êxito na empreitada, como realmente verificou-se no caso concreto, em que se obteve a consumação do delito. A premeditação restou evidenciada pela própria dinâmica dos fatos, na medida em que os réus claramente adotaram providências acautelatórias a dificultar sua identificação, que somente se mostrou possível após minucioso trabalho de investigação pelo setor de inteligência da Polícia Civil. Em reforço, tem-se que os réus eram integrantes de associação criminosa especializada nesse tipo de delito, tendo perpetrado vários furtos com o mesmo modus operandi, donde exsurge claro que os crimes eram todos planejados, como no presente caso. Ademais, a quantidade de bens subtraídos indica que os réus e seus comparsas já sabiam o que encontrariam para levar e devidamente preparados para o transporte de todos os equipamentos. Além disso, verifico que incidem no caso duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas); impõe-se, na espécie, o recrudesimento da pena nesta primeira fase, pois a presença de duas qualificadoras denota que o crime praticado é mais grave e a pena não pode ser a mesma que seria aplicada a crime de furto em que incide apenas uma qualificadora. Assim, uma qualificadora deve ser utilizada para tipificar o delito como qualificado, ao passo que a outra, como circunstância judicial desfavorável.

A esse respeito:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, possível que uma seja utilizada para caracterizar o tipo qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável. 2. No caso, incidiam as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de agentes, sendo que uma serviu para a tipificação do crime de furto qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável - motivo pelo qual a pena-base foi fixada acima do mínimo legal -, não havendo qualquer constrangimento ilegal ocasionado ao paciente. 3. Ordem denegada (STJ, HC nº 202.035/SP, Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 15/6/2011). (negritou-se)

O acusado Ronaldo ostenta maus antecedentes, consoante se verifica na certidão de fls. 774/789: (autos de nº 0000207-58.2018.8.26.0037 - condenação pelo artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV do Código Penal - fls. 774); (autos nº 0003438-28.2012.8.26.0062 - condenação pelo artigo 155, § 4º, incisos I e IV c/c o artigo 71, "caput", ambos do Código Penal - fls. 774/775); haja vista que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, "a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes" (HC 281662 RS 2013/0370156-0; Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA; Publicação: DJe 03/04/2014; Julgamento: 27 de Março de 2014; Relator: Ministra LAURITA VAZ).

As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Pelo exposto, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa para Wilian; e 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa para Ronaldo.

Na segunda fase, referente ao réu Ronaldo, imperioso o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência específica ante a condenação transitada em julgado pelo delito de furto qualificado - autos nº 0007686-67.2008.8.26.0356 - fls. 779). Contudo, presente também a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", devido réu ter confessado o crime.

Todavia, tem-se que, por expressa previsão legal, nos termos do artigo 67 do Código Penal ("No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da

reincidência”), a reincidência é preponderante.

Sobre a majoração pela reincidência: “Para a justa individualização da pena, na fixação do aumento em face da ocorrência da agravante da reincidência, há que se levar em consideração a natureza do crime anteriormente cometido” (TACRIM SP Ac. Rel. Exmo. Dr. Samuel Junior - RJD 19/139). “Em se tratando de fixação da pena, a agravação desta pela reincidência, por não estar legalmente limitada, fica a critério do juiz diante do fato concreto” (TACRIM-SP AC Rel. Exmo. Dr. Márcio Bártoli RJS 19/136).

Ainda, *mutatis mutandis*: “(...) Justamente por isso, já se decidiu que, “[...] apesar de não estabelecida pela norma penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida como razoável a adoção de percentual superior mediante fundamentação concreta (multirreincidência, reincidência específica). 3. Não há desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância antecedente destacou sua reincidência específica” (STJ, HC 331534/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 27-10-2015, grifei). “2. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o magistrado destaca que o paciente é reincidente específico, fato que justifica o incremento da pena, em 1/3 (um terço), na segunda fase da dosimetria” (STJ, HC 294143/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, sem grifo no original). “Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de ser o paciente reincidente específico, argumento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes” (STJ, HC 348170/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 26-4-2016, grifei). Precedente da mais alta Corte deve ser lembrado: “A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime” (STF, HC 101918/MS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 04-06-2010, grifei). (...)” (Apelação nº 0011365-86.2009.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Exmo. Des. JULIO CAIO FARTO SALLES, julg., em 16 de março de 2017).

No presente caso, o réu Ronaldo ostenta reincidência específica, o que oportuniza incremento rigoroso. Se a simples reincidência enseja exasperação em 1/6 (um sexto), a específica aumenta em 1/3 (um terço).

Nesse passo, em função da prevalência da reincidência, mas considerando a compensação parcial com a confissão, majoro a pena anteriormente fixada no importe mais brando de 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa para Ronaldo. A pena de Wilian não sofre alteração nesta fase, permanecendo em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, presente a causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno), razão pela qual majoro a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), resultando na reprimenda de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa para o réu Ronaldo; e 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa para o réu Wilian.

Ausentes demais causas modificadoras da pena, torno a reprimenda acima definitiva. Considerada a situação econômica dos acusados, que ao que consta não goza de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Fixo o regime prisional inicial fechado, nos moldes do artigo 33 do CP, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pelo montante de pena aplicado aos réus. Regime inicial menos gravoso mostrar-se-ia insuficiente para reprovação e prevenção do crime. Verifica-se, pelas extensas certidões de feitos criminais dos acusados (fls. 774/789 e fls. 790/797), que mesmo já pesando contra si diversas condenações ou processos criminais pendentes, insistiram em permanecer na seara

delitiva. Percebe-se facilmente que os mecanismos de repressão criminal não se mostraram suficientes a demover os acusados do estilo de vida marginal, continuando a fazer do desfalque ao patrimônio alheio seu modo de subsistência. Os imputados ostentam diversos envolvimento com delitos contra o patrimônio (roubo e furto), vários relativos a condutas recentes praticadas nos últimos anos. Ou seja, os imputados insistem em permanecer na seara criminosa, razão pela qual a resposta punitiva estatal deve ser rigorosa, tudo a se fazer eficiente seu caráter dissuasivo-pedagógico, a se demover os acusados da recidiva delitiva. Não se pode descurar da gravidade concreta do fato, pois que incidentes duas qualificadoras, para além de ter sido cometido durante o repouso noturno; sobretudo por envolver associação criminosa especializada nesse tipo de crime. Não se pode olvidar que o acusado Ronaldo ostenta maus antecedentes e reincidência específica, além de condenação por roubo transitada em julgado (autos nº 0003617-75.2015.8.26.0637 - fls. 784). Inaplicáveis as benesses dos arts. 44 e 77 do CP pelos mesmos motivos. Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu RONALDO DA COSTA SOUZA, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no mínimo unitário legal, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal; e CONDENO o réu WILIAN DE SOUZA CORREIA, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo unitário legal, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal. Não vislumbro, por ora, a necessidade de decretação da prisão preventiva dos réus nestes autos.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

1. Notifiquem-se os condenados para o pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, art. 50, do CP.
2. Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para fins do disposto no art. 15, III, da CF.
3. Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD). Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe, inclusive à vítima. Por fim, condeno os réus ao pagamento da verba a que se refere o artigo 4.º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, comunique-se a representante da vítima acerca do teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as comunicações e cautelas de praxe.

P.I.C.

Bastos, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA